

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3429/2535

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายทินกร จันทรพิทักษ์

จำเลย

นายทินกร จันทรพิทักษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงว่าจำเลยรับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกคนร้ายลักมาซึ่งทั้งสองศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี 3 เดือนจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลย นำมาใช้โดยเปิดเผย ผู้เสียหายเอาของกลางคืนก็คืนให้โดยดี ยังไม่พอฟังว่าจำเลยรับรถจักรยานยนต์ไว้ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์นั้น จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 54)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 2 ปี 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 53)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางมาใช้โดยเปิดเผยและเมื่อผู้เสียหายมาเอาคืนจำเลยก็คืนให้แต่โดยดี ยังไม่พอฟังว่าจำเลยรับรถจักรยานยนต์ไว้โดยรู้อยู่ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มา จากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางมาใช้โดยเปิดเผยและเมื่อผู้เสียหายมาเอาคืนจำเลยก็คืนให้แต่โดยดี ยังไม่พอฟังว่าจำเลยรับรถจักรยานยนต์ไว้โดยรู้อยู่ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มา จากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เชียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ